



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

**תיק: 5/753/2015
תיק אב: 5/676/2015**

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

בפני כבוד המפקח אורן סילברמן, עו"ד

התובעת:
חברת קרית המלאכה ניהול ואחזקה 1981 בע"מ
נציגות הבית המשותף בגוש 6971 חלקה 49
ע"י סינגר קרול
מרחוב שביל התנופה 8 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעת:
עתידנים נדל"ן א.ט. בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אדי לזר
מרחוב זלמן שניאור 5/3 רמת השרון

- נ ג ד -

1. הצד השלישי:
מלכה צמח
מרחוב הרצל 43/5 תל אביב

2. צדוק ינון
מרחוב פברייגט 40 חולון

ה ח ל ט ה

1. התובעת, נציגות הבית המשותף הבנוי על חלקה 49 בגוש 6971 (להלן: "הבית"), הגישה תביעה כנגד הנתבע דנן, בעלים של יחידה בבית (תת חלקה 357) (להלן: "הנכס").
2. לטענת התובעת, הנתבע לא שילם את חלקו בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף של הבית בסכום של 9,028 ₪.
3. ביום 23.11.15 הוגש כתב הגנה על ידי הנתבע וביחד עימו הודעה לצד השלישי.
4. לטענת הנתבע הצד השלישי שוכר את הנכס על פי הסכם שכירות שבין הצדדים ועל פי הסכם זה על השוכר החובה לשאת בהוצאות הנתבעות בהליך דנן.
5. לאור הנטען בהודעה לצד שלישי אני מוצא מקום למוחקה על הסף מחמת העדר סמכות עניינית למפקח לדון בה.
6. סמכותו של מפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק: 5/753/2015
תיק אב: 5/676/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

7. עילת התביעה **כנגד הנתבע** הינה על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין ולפיכך הינה במסגרת סמכויותיו של המפקח.

8. על פי סעיף 73 לחוק המקרקעין הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח הם "(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך על פי סעיף 72 (לרבות "מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה" בהתאם להוראת סעיף 72(ג) לחוק, א.ס.) (2) נציגות הבית המשותף".

9. בע"א (ת"א) 554/96 טיולי השלושה בע"מ נ' אולמי רון הרצליה בע"מ (טרם פורסם) (להלן: "**פרשת טיולי השלושה**") נפסק בהקשר זה כי כוונת המחוקק היתה שלא לאפשר לשוכר לשעה להתדיין בפני המפקח משום שאינו בעל דירה והוא אינו מחזיק בדירה מטעם בעל הדין אלא הוא מחזיק בה מכוח הסכם שכירות. לפיכך, זכויותיו של השוכר הינן זכויות אובליגטוריות בלבד **בהתאם לתנאי השכירות** להבדיל, למשל, מרוכש בעל הערת אזהרה, בו ניתן לראות כמחזיק מטעם הבעלים בהתאם לסעיף 72(ג) לחוק המקרקעין.

הלכה זו אושרה בע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. חברה לפיתוח ובניין בע"מ ואח' נ' יום טוב עבוד שבבי (1987) בע"מ (לא פורסם) (להלן: "**פרשת צ.ה.ר.**").

בע"א 1480/02 גרש אפריים נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו) סוקר בית המשפט את ההלכות בעניין דנן:

"שם (בפרשת צ.ה.ר., א.ס.) היה מדובר בעילה של תביעת הנציגות כנגד שוכר לשעה בהוצאות האחזקה השוטפת של הבית המשותף. כב' השופט חיות הגיעה למסקנה כי עילת התביעה כנגד השוכר קמה מכוח חוזה השכירות שבינו לבין הבעלים, קרי בעל הדירה, ולכן אין הוא נכנס בגדר האמור בסעיף 72(ג) לחוק אשר מרחיב את סמכות המפקח בסכסוכים בהם מוסמך המפקח לדון, הרחבה הנוגעת לזהותם של המתדיינים בפניו באופן שיוכלו להתדיין בפני המפקח בעניינים המנויים בסעיפים 72(א) ו-72(ב) לחוק לא רק בעלי הדירות אלא גם "**מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה**", אם הוא צד לסכסוך, וכן "**מחזיק לדורות ומחזיר משנה לדורות**", אם הוא צד לסכסוך. בנסיבות אותו עניין הנתבעים היו שוכרים וחובתם בתשלום הוצאות אחזקת הבית המשותף נבעה מכוח הקשר החוזי שנוצר בינם לבין בעל הדירה, ולא מכוח הסעיפים שפורטו בחוק המקרקעין ובסעיף 72(א) לחוק. בעל הדין הנכון בנסיבות אותו עניין, אותו ניתן היה לתבוע, היה בעל הדירה ולא השוכר".

ובהמשך קובע בית המשפט:

"על כן יש לאבחן את הקביעות בפסקי הדין של כב' השופט פורת (בפרשת טיולי השלושה, א.ס.) ושל כב' השופטת חיות (בפרשת צ.ה.ר., א.ס.) **למקרים בהם עילת התביעה נובעת ממקור חוזי ולא מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין ו/או התקנון המצוי**" (ההדגשות שלי, א.ס.).

10. יוצא, אם כן, כי בסכסוכים חוזיים שבין בעל דירה לבין מי שאינו בעל דירה בבית, אין מפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון, וזהו הסכסוך בהודעה לצד שלישי דנן, שמקורו בהסכם השכירות כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק: 5/753/2015
תיק אב: 5/676/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

11. ויודגש, בהתאם להוראת סעיף 52 לחוק המקרקעין, בעל דירה מוגדר לרבות חוכר לדורות או חוכר משנה לדורות. הצד השלישי אינו עונה להגדרת חוכר לדורות שבסעיף 1 לחוק המקרקעין ובנסיבות כאמור הוא אף אינו "מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה" בהתאם להוראת סעיף 72(ג) לחוק.

12. ניהול ההליך כנגד הצד השלישי יביא, בהכרח, לדיון בעילות מכח דיני החוזים, עילות שכאמור מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בהן.

13. ויוער, הודעה לצד שלישי איננה יוצרת יריבות ישירה בין התובעת לבין הצד השלישי. כך, למשל, אף אם תתקבל ההודעה הרי שניתן להוציאה לפועל רק לאחר ביצוע פסק הדין על ידי הנתבע (ר' תקנה 223(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות")). המדובר בסכסוך נפרד שבין הנתבע לבין הצד השלישי שעילתו שונה בתכלית ונפרדת מזו הנדונה בתיק העיקרי. קיומה של זיקה בין ההליך העיקרי להודעה לצד שלישי (אותו הנכס) איננה יכולה להקנות למפקח סמכות עניינית להיזקק לסכסוך האמור, שעה שלא ניתנה לו סמכות זו בדין.

14. תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב - 2011 אמנם מחילה את התקנות בשינויים המחויבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל עניין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם, אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את תקנה 78 הנ"ל או את התקנות להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

15. לפיכך, הרי שאינני מוסמך עניינית לדון בהודעה לצד שלישי ואני מורה על מחיקתה.

16. יובהר כי אין בהחלטתי זו כדי לפגוע בזכות הנתבע להגיש תביעה נגד הצד השלישי בעילות תביעה הקיימות לו על פי הסכם השכירות ו/או על פי כל דין בפני הערכאות המוסמכות.

17. מאחר והחלטתי זו ניתנה עוד בטרם נמסרה ההודעה לצד השלישי, אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לצדדים בפקס.

ניתנה בלישכתי בתאריך י"ב כסלו תשע"ו, 24 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב